MODÈLE DE CONTRAT · MARCHÉS DE CAPITAUX

Convention de syndicat de placement

Référence **PC-CTR-003** · Version **0.9** PROJET

Propriétaire	Directeur des Marchés de Capitaux
Prochaine revue	12 mois après adoption
Confidentialité	Interne

PROJET

Fiche de maîtrise documentaire

Référence	PC-CTR-003	**Version**	0.9 — Projet
Titre	Convention de syndicat de placement		
Type · domaine	Modèle de contrat · Marchés de capitaux	**Confidentialité**	Interne
Propriétaire	Directeur des Marchés de Capitaux		
Diffusion	Direction Générale, Direction des Marchés de Capitaux, Direction Commerciale, RCCI		
Date d'effet	À l'adoption	**Prochaine revue**	12 mois après adoption

CIRCUIT D'APPROBATION

Étape	Fonction	Visa électronique	Signature manuscrite
Rédaction	Directeur des Marchés de Capitaux		
Vérification	Responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI)		Date et signature
Approbation	Directeur Général		Date et signature

HISTORIQUE DES RÉVISIONS

Version	Date	Objet	Par
0.9	20 octobre 2026	Projet initial de modèle, rempli par formulaire, articulé avec la convention de mandat PC-CTR-001	Directeur des Marchés de Capitaux

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Règlement n° 01/22/CEMAC/UMAC/CM/COSUMAF du 21 juillet 2022 Page officielle · cosumaf.org	Appel public à l'épargne, intermédiaires habilités au placement
Règlement général de la COSUMAF du 23 mai 2023 Texte officiel · cosumaf.org	Identité des arrangeurs et du chef de file dans le document d'information (art. 131) ; dossier de visa (art. 155) ; information et commercialisation des émissions
Règlement général de la BVMAC (en vigueur depuis avril 2025) Page officielle · bvm-ac.org	Centralisation, publication des résultats, admission à la cote
Règlement général du Dépositaire central unique Présentation · droitmediasfinance.com	Inscription en compte, règlement-livraison
Règlement n° 02/24/CEMAC/UMAC/CM du 20 décembre 2024 Présentation · droitmediasfinance.com	Vigilance à l'égard des souscripteurs, responsabilité de chaque intermédiaire
Acte uniforme OHADA relatif au droit de l'arbitrage Page officielle · ohada.org	Clause compromissoire, arbitrage CCJA
ICMA — Primary Market Handbook et modèles de conventions entre chefs de file et membres du syndicat Page officielle · icmagroup.org	Pratique internationale : convention entre chef de file et membres du syndicat (rôles, engagements, restrictions de vente)

PROJET

Sommaire

Préambule

I. Objet et définitions

Article 1 — Définitions
Article 2 — Objet
Article 3 — Nature de l'engagement
Article 4 — Prise d'effet

II. Rôle du Chef de file

Article 5 — Missions du Chef de file
Article 6 — Interlocuteur unique

III. Engagements des Membres

Article 7 — Placement
Article 8 — Communication
Article 9 — Restrictions de placement
Article 10 — Connaissance des souscripteurs
Article 11 — Transmission des souscriptions et des fonds

IV. Allocation, règlement et restitution

Article 12 — Allocation
Article 13 — Règlement-livraison
Article 14 — Restitution

V. Rémunération

Article 15 — Commissions
Article 16 — Frais

VI. Conformité et responsabilité

Article 17 — Confidentialité et information privilégiée
Article 18 — Conflits d'intérêts
Article 19 — Responsabilité
Article 20 — Retrait et exclusion
Article 21 — Fin de la convention

VII. Dispositions finales

Article 22 — Droit applicable
Article 23 — Règlement des différends
Article 24 — Dispositions diverses

Annexes publiées séparément

PROJET

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Purpose Capital S.A., société anonyme avec conseil d'administration au capital de trois cent dix-sept millions cinq cent mille francs CFA (317 500 000 FCFA), société de bourse agréée par la COSUMAF sous le numéro COSUMAF-SDB-01/2026, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de Yaoundé sous le numéro [Numéro RCCM de Purpose Capital S.A.], dont le siège social est situé Rue Joseph Essono Balla, Elig-Essono, Yaoundé (Cameroun), représentée par son Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,

ci-après « le Chef de file » ou « Purpose Capital »,

ET

[Membre 1 : raison sociale], [Membre 1 : statut] sous le numéro [Membre 1 : numéro d'agrément], dont le siège social est situé [Membre 1 : siège social], représentée par [Membre 1 : représentant et qualité], dûment habilité aux fins des présentes,

> VARIANTE — NOMBRE DE MEMBRES (HORS PURPOSE CAPITAL) : DEUX MEMBRES OU TROIS MEMBRES
>
> **[Membre 2 : raison sociale]**, [Membre 2 : statut] sous le numéro [Membre 2 : numéro d'agrément], dont le siège social est situé [Membre 2 : siège social], représentée par [Membre 2 : représentant et qualité], dûment habilité aux fins des présentes,

> VARIANTE — NOMBRE DE MEMBRES (HORS PURPOSE CAPITAL) : TROIS MEMBRES
>
> **[Membre 3 : raison sociale]**, [Membre 3 : statut] sous le numéro [Membre 3 : numéro d'agrément], dont le siège social est situé [Membre 3 : siège social], représentée par [Membre 3 : représentant et qualité], dûment habilité aux fins des présentes,

ci-après « le Membre »ensemble « les Membres » et individuellement « un Membre »,

le Chef de file et le Membreles Membres étant ci-après désignés ensemble les « Parties ».

PROJET

Préambule

Considérant que [Raison sociale de l'Émetteur] (l'« Émetteur »), dont le siège est situé au [Pays du siège de l'Émetteur], a confié à Purpose Capital, par convention du [Date de la convention de mandat entre l'Émetteur et Purpose Capital], un mandat d'arrangeur et de chef de file du placement d'une émission de [Description des titres] [Nature des Titres] par appel public à l'épargne d'un montant de [Montant de l'Opération] (l'« Opération ») ;

Considérant que la réglementation du marché financier de l'Afrique centrale permet à la société de bourse désignée par l'émetteur de constituer, pour le placement, un syndicat avec d'autres sociétés de bourse et établissements de crédit ;

Considérant que Purpose Capital souhaite associer le Membreles Membres au placement de l'Opération afin d'en élargir la diffusion auprès des investisseurs de la CEMAC, ce que le Membre accepteles Membres acceptent dans les termes ci-après,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PROJET

Titre I — Objet et définitions

Article 1 — Définitions

Dans la présente convention, les termes ci-dessous ont le sens qui leur est donné ci-après. Ils sont employés avec une majuscule dans le reste de la convention et de ses annexes.

- **Titres** : les titres financiers émis dans le cadre de l'Opération, d'une valeur nominale unitaire de [Valeur nominale unitaire] et d'un prix d'émission de [Prix d'émission unitaire] ;
- **Document d'information** : le prospectus de l'Opération visé par la COSUMAF sous le numéro [Numéro du visa de la COSUMAF], y compris ses notes complémentaires et rectificatives ;
- **Période de souscription** : du [Ouverture de la Période de souscription] au [Clôture de la Période de souscription] inclus, sauf prorogation ou clôture anticipée publiée dans les conditions du Document d'information ;
- **Date de règlement-livraison** : le [Date de règlement-livraison], ou toute autre date fixée dans le Document d'information ;
- **Compte de centralisation** : le compte n° [Numéro du Compte de centralisation] ouvert auprès de [Établissement teneur du Compte de centralisation], sur lequel sont centralisés les fonds versés par l'ensemble des souscripteurs ;
- **Syndicat** : le groupement formé par le Chef de file et le Membreles Membres pour le placement des Titres ;
- **Souscription valable** : une souscription reçue pendant la Période de souscription, au moyen du bulletin prévu par le Document d'information, complète, signée, couverte par des fonds effectivement reçus et pour laquelle les mesures de vigilance ont été accomplies.

Article 2 — Objet

La convention organise la participation du Membredes Membres au placement des Titres : rôle du Chef de file, engagements de chaque Membre, circuit des souscriptions et des fonds, allocation et rémunération.

Chaque Membre place les Titres auprès de sa propre clientèle et des investisseurs qu'il démarche, **en son nom et sous sa responsabilité**, dans le respect du Document d'information. Il n'agit pas au nom de l'Émetteur ni au nom du Chef de file.

Article 3 — Nature de l'engagement

Les Membres et le Chef de file sont tenus d'une **obligation de moyens** : chacun déploie ses meilleurs efforts pour placer les Titres, sans garantir un montant de souscriptions. Les quotas de l'Annexe 1 sont indicatifs ; ils servent à organiser la commercialisation et ne constituent ni un plafond ni un engagement ferme.

Aucun Membre ne s'engage à souscrire ou à faire souscrire les Titres non placés. Un tel engagement ne peut résulter que d'une convention distincte de prise ferme ou de garantie de bonne fin.

Article 4 — Prise d'effet

La convention prend effet à sa signature. Aucun placement ne peut toutefois commencer avant l'obtention du visa de la COSUMAF sur le Document d'information et l'ouverture de la Période de souscription.

PROJET

Titre II — Rôle du Chef de file

Article 5 — Missions du Chef de file

Le Chef de file :

1. remet à chaque Membre le Document d'information visé, le bulletin de souscription, le calendrier de l'Annexe 2 et les documents promotionnels autorisés ;
2. tient l'état consolidé des souscriptions du Syndicat, à partir des états transmis par les Membres ;
3. centralise les fonds sur le Compte de centralisation et rapproche chaque jour les fonds reçus des souscriptions déclarées ;
4. informe les Membres de l'évolution des souscriptions, de toute prorogation ou clôture anticipée et de tout fait nouveau affectant l'Opération ;
5. arrête, avec l'Émetteur, l'allocation des Titres et la notifie à chaque Membre ;
6. coordonne le règlement-livraison avec le Dépositaire central et, le cas échéant, l'admission à la cote de la BVMAC ;
7. publie les résultats de l'Opération dans les conditions prévues par la réglementation et transmet à la COSUMAF les informations requises.

Article 6 — Interlocuteur unique

Le Chef de file est le seul interlocuteur de l'Émetteur, de la COSUMAF, de la BVMAC et du Dépositaire central pour l'Opération. Un Membre qui reçoit une demande de l'un d'eux la transmet sans délai au Chef de file.

PROJET

Titre III — Engagements des Membres

Article 7 — Placement

Chaque Membre :

- ne commercialise les Titres que pendant la Période de souscription et sur la base du seul Document d'information visé ;
- remet à chaque souscripteur le Document d'information ou son résumé et l'informe des risques de l'investissement ;
- s'assure, pour ses clients, que la souscription est adaptée à leur profil, selon ses propres règles ;
- n'accepte que des souscriptions valables, sur le bulletin prévu par le Document d'information ;
- ne promet aucun avantage, rendement ou allocation non prévu par le Document d'information.

Article 8 — Communication

Aucun Membre ne diffuse de document, de publicité ou d'information relatif à l'Opération autre que ceux remis par le Chef de file, sans l'accord écrit préalable de celui-ci. Aucune information n'est communiquée avant l'obtention du visa de la COSUMAF.

Article 9 — Restrictions de placement

Les Titres sont placés exclusivement dans les pays de la CEMAC, auprès des catégories d'investisseurs prévues par le Document d'information. Un Membre ne les propose pas dans un pays dont la réglementation l'interdit ou subordonne l'offre à une autorisation non obtenue.

Article 10 — Connaissance des souscripteurs

Chaque Membre applique à ses souscripteurs les mesures de vigilance prévues par le Règlement CEMAC n° 02/24 : identification et vérification de l'identité, bénéficiaires effectifs, origine des fonds, filtrage des listes de sanctions. Il en reste seul responsable et conserve les pièces pendant dix ans. Il communique au Chef de file, sur demande, les informations nécessaires à l'accomplissement de ses propres obligations ou aux demandes des autorités.

Un Membre refuse toute souscription dont l'origine des fonds n'est pas justifiée. Il ne transmet au Chef de file aucune souscription d'une personne visée par une mesure de gel.

Article 11 — Transmission des souscriptions et des fonds

Chaque Membre :

1. transmet au Chef de file, chaque jour ouvré de la Période de souscription avant [Heure limite de transmission de l'état quotidien des souscriptions], l'état de ses souscriptions selon le modèle de l'Annexe 3, même lorsqu'il n'a reçu aucune souscription ;
2. vire les fonds reçus de ses souscripteurs sur le Compte de centralisation dans un délai de [Délai de virement des fonds collectés sur le Compte de centralisation (jours ouvrés)] jour(s) ouvré(s) suivant leur réception, avec la référence de l'état correspondant ;
3. remet l'état définitif de ses souscriptions, accompagné des bulletins, dans un délai de [Délai de remise de l'état définitif après la clôture (jours ouvrés)] jour(s) ouvré(s) suivant la clôture de la Période de souscription ;

PROJET

4. tient les fonds de ses souscripteurs, jusqu'à leur virement, sur un compte distinct de ses fonds propres.

Une souscription ou des fonds transmis après les délais fixés par le calendrier de l'Annexe 2 peuvent être refusés par le Chef de file.

PROJET

Titre IV — Allocation, règlement et restitution

Article 12 — Allocation

Si le total des souscriptions valables ne dépasse pas le Montant de l'Opération, chaque souscription est servie intégralement.

En cas de sursouscription, les Titres sont alloués [Règle d'allocation en cas de sursouscription]. La même règle s'applique à toutes les souscriptions, quel que soit le membre du Syndicat qui les a reçues. Le Chef de file ne peut favoriser ni ses propres clients, ni ses collaborateurs, ni un Membre.

Le Chef de file notifie à chaque Membre l'allocation de ses souscripteurs au plus tard la veille de la Date de règlement-livraison.

Article 13 — Règlement-livraison

À la Date de règlement-livraison, les Titres alloués sont inscrits en compte au nom des souscripteurs, par l'intermédiaire du Membre qui tient leur compte, conformément aux règles du Dépositaire central. Chaque Membre adresse un avis d'opéré à ses souscripteurs.

Article 14 — Restitution

Les fonds correspondant aux souscriptions non servies ou réduites sont restitués aux souscripteurs, sans frais, dans un délai de [Délai de restitution des fonds non alloués ou en cas d'échec (jours ouvrés)] jours ouvrés suivant la notification de l'allocation, par l'intermédiaire du Membre qui les a reçus. Si l'Opération est annulée, notamment faute d'atteindre le seuil de réussite prévu par le Document d'information, la totalité des fonds est restituée dans le même délai.

PROJET

Titre V — Rémunération

Article 15 — Commissions

Purpose Capital perçoit de l'Émetteur une commission de placement de [Commission de placement payée par l'Émetteur (% des montants souscrits et libérés)] des montants souscrits et libérés. Sur cette commission, elle verse à chaque Membre une **commission de placement rétrocédée** de [Commission rétrocédée aux membres (% des montants qu'ils ont placés et libérés)] des montants souscrits par l'intermédiaire de ce Membre, effectivement alloués et libérés, selon le barème de l'Annexe 4.

Les commissions sont payées dans un délai de [Délai de paiement des commissions après leur encaissement par Purpose Capital (jours ouvrés)] jours ouvrés suivant leur encaissement par Purpose Capital, sur facture du Membre. Elles s'entendent hors taxes. Chaque commission fait l'objet d'une facture et d'un paiement distincts ; elles ne se compensent pas avec d'autres sommes.

Aucune commission n'est due sur une souscription non valable, non servie ou non libérée, ni si l'Opération est annulée.

Article 16 — Frais

Chaque Partie supporte ses propres frais de commercialisation. Les frais de l'Opération sont à la charge de l'Émetteur dans les conditions de la convention de mandat.

PROJET

Titre VI — Conformité et responsabilité

Article 17 — Confidentialité et information privilégiée

Chaque Partie garde confidentielles les informations reçues au titre de l'Opération, sauf communication exigée par la loi ou par une autorité. Jusqu'à leur publication, les informations relatives à l'Opération constituent des informations privilégiées : chaque Partie tient la liste des personnes qui y ont accès et la communique au Chef de file sur demande. Aucune Partie, aucun de ses dirigeants ni de ses collaborateurs n'intervient sur les titres de l'Émetteur en utilisant ces informations.

Article 18 — Conflits d'intérêts

Chaque Membre déclare au Chef de file, avant la signature, ses liens avec l'Émetteur susceptibles de créer un conflit d'intérêts, et informe ses souscripteurs de ceux qui les concernent. Les souscriptions pour compte propre d'une Partie, de ses dirigeants ou de ses collaborateurs ne sont servies qu'après celles des clients, selon la Politique de gestion des conflits d'intérêts du Chef de file.

Article 19 — Responsabilité

Chaque Partie répond de ses propres fautes et de celles de ses collaborateurs. Un Membre indemnise le Chef de file de toute perte, réclamation ou sanction résultant du non-respect de ses engagements, notamment en matière de vigilance, de communication ou de transmission des souscriptions et des fonds. Le Chef de file ne répond pas du contenu du Document d'information, qui relève de la responsabilité de l'Émetteur.

Il n'existe aucune solidarité entre les Parties. La convention ne crée entre elles ni société ni mandat réciproque.

Article 20 — Retrait et exclusion

Un Membre peut se retirer du Syndicat avant l'ouverture de la Période de souscription, par écrit. Le Chef de file peut exclure un Membre qui manque gravement à ses engagements, après mise en demeure restée sans effet pendant deux jours ouvrés ; le Membre exclu transmet sans délai les souscriptions et les fonds reçus.

Article 21 — Fin de la convention

La convention prend fin au paiement de la dernière commission due, ou à la restitution des fonds en cas d'annulation de l'Opération. Les articles 10, 17 et 19 survivent à son terme.

PROJET

Titre VII — Dispositions finales

Article 22 — Droit applicable

La convention est régie par le droit communautaire de la CEMAC, les Actes uniformes OHADA et, pour le surplus, le droit camerounais.

Article 23 — Règlement des différends

Les Parties recherchent d'abord une solution amiable pendant [Durée de la phase amiable (jours)] jours. Elles peuvent recourir à la médiation de la COSUMAF.

> VARIANTE — RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS : ARBITRAGE CCJA
> À défaut d'accord, le différend est tranché par voie d'arbitrage sous l'égide de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA, par [Composition du tribunal arbitral], à [Siège de l'arbitrage], en langue française.

> VARIANTE — RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS : JURIDICTIONS ÉTATIQUES
> À défaut d'accord, le différend est soumis aux juridictions compétentes de [Juridictions compétentes de].

Article 24 — Dispositions diverses

Les notifications sont faites par écrit, par lettre remise contre décharge ou par courrier électronique confirmé, aux adresses indiquées en tête des présentes. La convention et ses annexes expriment l'intégralité de l'accord des Parties ; elle ne peut être modifiée que par avenant signé de toutes les Parties ni cédée sans leur accord. Les annexes en font partie intégrante.

Fait à [Lieu de signature], le [Date de signature], en [Nombre d'exemplaires originaux] exemplaires originaux.

> VARIANTE — NOMBRE DE MEMBRES (HORS PURPOSE CAPITAL) : UN MEMBRE

Pour Purpose Capital S.A. Le Directeur Général	Pour [Membre 1 : raison sociale] [Membre 1 : représentant et qualité]

> VARIANTE — NOMBRE DE MEMBRES (HORS PURPOSE CAPITAL) : DEUX MEMBRES

Pour Purpose Capital S.A. Le Directeur Général	Pour [Membre 1 : raison sociale] [Membre 1 : représentant et qualité]	Pour [Membre 2 : raison sociale] [Membre 2 : représentant et qualité]

> VARIANTE — NOMBRE DE MEMBRES (HORS PURPOSE CAPITAL) : TROIS MEMBRES

PROJET

Pour Purpose Capital S.A.
Le Directeur Général

Pour [Membre 1 : raison sociale]
[Membre 1 : représentant et qualité]

Pour [Membre 2 : raison sociale]
[Membre 2 : représentant et qualité]

Pour [Membre 3 : raison sociale]
[Membre 3 : représentant et qualité]

PROJET